

ทั้งหมด ให้เพิ่มค่าเสียหายร้อยละ ๕๐ และกรณีถูกเวนคืนแล้ว ที่ดินส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัด ให้เพิ่มค่าเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ซึ่งปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่เพียง ๑๕ ตารางวา ถูกเวนคืนเหลือเนื้อที่เพียง ๘^๗/_{๑๐} ตารางวา แทบจะใช้ทำประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนแก่ผู้ฟ้องคดีเพียงร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ซึ่งเป็นอัตราน้อยที่สุดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนแล้วเห็นควรเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นร้อยละ ๔๕ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘๗/๒๕๕๙)

กรณีที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลงอยู่ติดกับถนนจตุโชติ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามผลการประเมินของกรมธนารักษ์ที่ได้ประเมินมูลค่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยรวมเอาที่ดินส่วนที่ไม่ถูกเวนคืนซึ่งอยู่ด้านหลังแปลงเข้าไว้ด้วย ย่อมไม่สอดคล้องกับมูลค่าที่ดินที่ถูกเวนคืนจริงอันอยู่บริเวณด้านหน้าและอยู่ติดถนนจตุโชติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ประเมินมูลค่าถนนจตุโชติไว้ตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่ดินที่ถูกเวนคืนสำหรับผู้อุทธรณ์รายอื่น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาเพิ่มค่าทดแทนให้แก่ที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสภาพทำเลที่ตั้งและลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินคล้ายคลึงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งยังเป็นที่ดินที่ถูกเวนคืนในคราวเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี ในอัตราตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีที่เหมาะสมจึงควรเป็นอัตราตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาทเช่นเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ ตำบลลอเงิน (ท่าแร่) อำเภอสายไหม (บางเขน) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา และ ๔ ไร่ ๓๐ ตารางวา ตามลำดับ ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จำนวนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ ตารางวา และ ๒ ไร่ ๕๙ ตารางวา ตามลำดับ ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน คณะกรรมการ

กำหนดราคาเบื้องต้นๆ มีมติให้ใช้ราคาตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ ในราคาตารางวาละ ๔,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๗๖๔,๗๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ ในราคาตารางวาละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๙๓,๗๐๐ บาท นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินส่วนที่เหลือสำหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นอัตราตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งสองโฉนด ซึ่งรวมถึงที่ดินแปลงที่มีการจัดซื้อเพิ่มเติมด้วย ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ เป็นตารางวาละ ๑๑,๒๐๐ บาท ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ เพิ่มเป็นตารางวาละ ๙,๖๐๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีมูลค่าลดลงให้แก่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ ตารางวาละ ๙๖๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๒๙,๕๘๗,๒๗๓.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๔,๒๑๓,๘๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนครบถ้วน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ มีสภาพเป็นทุ่งนาข้าว ยังไม่ถมดิน มีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านคอนกรีต ๑ ชั้น อยู่ติดถนนจตุโชติ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะลาดยางมะตอย กว้าง ๗ เมตร และผู้ฟ้องคดีได้จัดทำทางคอนกรีตเข้าออกสู่ถนนจตุโชติไว้ในบริเวณที่อยู่อาศัย กว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร มีสาธารณูปโภค คือ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปาและน้ำบาดาล ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ มีสภาพเป็นทุ่งนาข้าว ยังไม่ถมดิน ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ติดถนนจตุโชติเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีการจัดทำทางเข้าออกสู่ถนนจตุโชติ มีสาธารณูปโภค คือ ไฟฟ้า โทรศัพท์ และประปา กรณีจึงเห็นได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลงอยู่ติดกับถนนจตุโชติโดยตรง ซึ่งกรมธนารักษ์ประเมินมูลค่าถนนจตุโชติไว้ตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท และได้ประเมินมูลค่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ ที่ความลึก ๖๘ เมตร และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ ที่ความลึก ๙๔ เมตร ทั้งที่ดินถูกเวนคืนโดยเฉลี่ยที่ความลึกประมาณ ๖๐ เมตร และ ๕๐ เมตร ตามลำดับ จึงเป็นการประเมินโดยรวมเอาที่ดินส่วนที่ไม่ถูกเวนคืนซึ่งอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินเข้าไว้ด้วยการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามผลการประเมินดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับมูลค่าที่ดินส่วนที่



ถูกเวนคืนจริงซึ่งอยู่ด้านหน้าที่อยู่ติดถนนจตุโชติเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏตามผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามโครงการเดียวกันรายนาง ส. และผู้อุทธรณ์รายอื่นรวม ๓๘ ราย ว่า ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วยนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาเพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ดินที่มีสภาพทำเลที่ตั้งและลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินคล้ายคลึงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๑๓๔๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๐๓๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๙๕๒๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าทดแทนจากตารางวาละ ๕,๑๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท ทั้งสามแปลง ซึ่งที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวอยู่ติดกับถนนจตุโชติเช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๑๓๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๐๓๒ ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๙๕๒๙ ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและการเกษตรกรรม อันมีสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่แตกต่างไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งยังเป็นที่ดินที่ถูกเวนคืนในคราวเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี การกำหนดค่าทดแทนจึงควรกำหนดในอัตราเดียวกัน ซึ่งเท่ากับราคาที่ดินที่กรมธนารักษ์ประเมินมูลค่าถนนจตุโชติไว้ในราคาตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนเพิ่มในราคาตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท

ส่วนการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมที่ดินแปลงพิพาท มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔ ไร่ ๓๐ ตารางวา ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินแปลงค่อนข้างใหญ่ รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้สัดส่วน เหมาะแก่การทำประโยชน์ด้านต่าง ๆ ภายหลังจากถูกเวนคืน คงเหลือที่ดินเพียง ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา กลายสภาพเป็นที่ดินแปลงเล็ก ด้านทิศเหนือเป็นแนวเส้นทแยงเฉียงขึ้นเล็กน้อย พาดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทำเลที่ตั้งเปลี่ยนไป ไม่อยู่ติดถนนจตุโชติเช่นเดิม และยังถูกเขตทางพิเศษปิดกั้น หากมีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ย่อมมีข้อจำกัดในเรื่องระยะถอยร่นจากทางสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ด้านทิศใต้และทางพิเศษที่อยู่ด้านทิศเหนือ ศักยภาพการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและศักยภาพในการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ย่อมลดลงอย่างมาก จึงเป็นกรณีที่ดินส่วนที่เหลือไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืนและเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง แม้ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเช่าออกสู่ถนนจตุโชติได้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาต แต่ก็ไม่ได้รับความสะดวกเพราะถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกำหนดขึ้น นอกจากนี้ หากจะใช้ทางพิเศษผู้ฟ้องคดีก็ต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งทางพิเศษเป็นทางยกระดับ อาจบดบังทัศนียภาพในที่ดินของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อม ดังนั้น ที่ดินที่เหลืออยู่จึงมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ โดยสภาพไม่เหมาะแก่การพัฒนาที่ดินต่อไป เห็นควรกำหนดเพิ่มค่าทดแทนกรณีนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒๐

ของเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนที่กำหนดไว้ในอัตราตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นสำหรับที่ดินในส่วนที่ถูกเวนคืนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๔๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ และชำระเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาตลาดลงของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ รวมเป็นเงินจำนวน ๗,๑๘๖,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ชำระเงินค่าทดแทนกรณีการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ อีกจำนวน ๓๓๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยดอกเบี้ยทุกจำนวนต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และนับถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ต้องเป็นเงินไม่เกิน ๕,๓๗๓,๔๗๓.๔๒ บาท ตามคำขอ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙๙/๒๕๕๙)

กรณีที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีสภาพทำเลที่ตั้งดีกว่าที่ดินแปลงข้างเคียง อีกทั้ง ยังปรากฏว่าภายหลังจากการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะได้รับความเสียหายจากการเวนคืนมากกว่าที่ดินแปลงข้างเคียงทั้งสองแปลงดังกล่าวที่ถูกเวนคืนที่ดิน และส่วนที่เหลือไม่ได้รับความเสียหายเท่ากับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีให้เท่ากับค่าทดแทนที่ดินแปลงข้างเคียงทั้งสองแปลงดังกล่าว จึงย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๙๕ ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา และเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕ ตารางวา ตามลำดับ ที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยกะปิ และตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างถนนข้าวหลามกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ โดยมีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในอัตราไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท



ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้สำหรับที่ดินที่ติดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (มอเตอร์เวย์) แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจเงินค่าทดแทนจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๙๔ เป็นที่เกษตรกรรมติดทางสาธารณประโยชน์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ รูปแปลงหลายเหลี่ยม และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๙๕ เป็นที่ดินเพื่อการพักอาศัย ติดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางสาธารณประโยชน์ รูปแปลงสามเหลี่ยม ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวได้รับค่าทดแทนเบื้องต้นเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว จึงมีมติยืนราคาค่าทดแทน แต่ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนค่อนข้างถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ ได้รับความเสียหายเล็กน้อย จึงกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงให้อีกร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทนส่วนที่ถูกเวนคืน หรืออัตราตารางวาละ ๕๐๐ บาท ทั้งสองแปลง ต่อมา มีการรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๙๕ ถูกเวนคืนจริงเนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๖ ตารางวา และเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๙๕ เป็นที่ดินที่อยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน มีเนื้อที่รวมกัน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๙๙ ตารางวา ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา เป็นที่ดินแปลงใหญ่อยู่ติดทางสาธารณประโยชน์สองด้าน คือ ด้านทิศตะวันออกติดทางหลวงสายกรุงเทพฯ (ลาดกระบัง)-ระยอง หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (มอเตอร์เวย์) และด้านทิศใต้ติดทางสาธารณประโยชน์ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในสภาพทำเลที่ตั้งที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อทำประโยชน์ต่อไป เมื่อการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจากการเวนคืนเมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินที่ถูกเวนคืนสองแปลงซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี และอยู่ติดกับทางหลวงสายเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เท่ากับที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีความกว้างของด้านที่ติดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ น้อยกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีการใช้ทางสาธารณประโยชน์เข้าออกสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ก็มีระยะทางที่ไกลกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินทั้งสองแปลง ยังต่ำกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีสภาพทำเลที่ตั้งดีกว่า นอกจากนี้ ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวยังถูกเวนคืนเป็นส่วนน้อย ที่ดินส่วนที่เหลือซึ่งมีเนื้อที่มากยังอยู่ติดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ดังเดิม

ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผลจากการเวนคืนทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ ๑ อยู่ด้านทิศเหนือ มีรูปแปลงเป็นครึ่งวงกลมขนาดเล็ก และส่วนที่ ๒ อยู่ด้านทิศใต้ มีรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ไม่อยู่ติดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ดั้งเดิม และที่ดินส่วนที่เหลือ ยังอยู่ติดทางโค้งของทางหลวงที่สร้างใหม่ จึงมีข้อจำกัดในการเข้าออกสู่ที่ดิน และถึงแม้ผู้ฟ้องคดี จะได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาตลาดตารางวาละ ๕๐๐ บาท แล้วก็ตาม แต่การกำหนด ค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็สมควรพิจารณาถึงความเสียหายโดยรวมของผู้ถูกเวนคืน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การกำหนด ค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท จึงไม่สอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้ง และไม่เหมาะสมเป็นธรรม เมื่อพิจารณาจากสภาพทำเลที่ตั้งและความเสียหายของผู้ฟ้องคดีแล้ว สมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๖๐๒,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรม

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน ๖๐๒,๐๐๐ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินจำนวน ๖๐๒,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๑.๔๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเงินไม่เกิน ๒๑๐,๐๓๘.๐๓ บาท และไม่เกินอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันฟ้อง เป็นเงินไม่เกิน ๑๙๘,๔๓๐.๑๓ บาท และดอกเบี้ย ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของต้นเงินจำนวน ๖๐๒,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙๔/๒๕๕๔)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนสิ่งปลูกสร้างให้แก่เจ้าของโดยใช้วิธี ถอดแบบและแยกรายการของวัสดุ และค่าแรงงานก่อสร้าง และนำราคาดังกล่าวไปรวมกับ ค่าดำเนินการ ค่าภาษี ค่าไร ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยราคา วัสดุก่อสร้างใช้ราคาของกองระดับราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ค่าแรงงานก่อสร้างใช้ราคา ของสำนักงบประมาณ ค่าดำเนินการ ค่าภาษี ค่าไร ค่าออกแบบ และค่าควบคุมงานใช้ราคาของสำนักนายกรัฐมนตรีและได้ปรับราคาส่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามราคาในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดราคา เบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่เจ้าของ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกำหนด



ค่าทดแทนที่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แห่หน้า เป็นไปตามหลักวิชา และราคาวัสดุเป็นราคา
ที่สอดคล้องกับราคาในท้องตลาดแล้ว แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ราคาวัสดุในวันที่
คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนมีราคาต่ำกว่าราคา
ณ วันที่เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจทรัพย์สินในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ การกำหนดค่าทดแทน
สิ่งปลูกสร้างในกรณีนี้จึงชอบที่จะกำหนดในทางที่เป็นคุณแก่เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
ที่ถูกเวนคืนตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยใช้ราคาวัสดุในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจทรัพย์สิน
เป็นฐานในการคิดคำนวณราคาค่าทดแทน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๒๑๙๐๒๔ ตำบลจรเข้บัว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เป็นอาคารพาณิชย์ ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้าขาย จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบึงกุ่ม
เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกเวนคืนบางส่วน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนด
เงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในวันที่
พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ในอัตราตารางวาละ ๒๖,๐๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเนื้อที่ ๒๕ ตารางวา
เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท สิ่งปลูกสร้าง (ตึกแถว ๔.๕ ชั้น และส่วนปรับปรุงต่อเติม) ถูกเวนคืนบางส่วน
กำหนดค่าทดแทนให้ทั้งหมดเป็นเงิน ๔,๐๔๒,๕๐๙.๙๘ บาท กำหนดค่าทดแทนความเสียหาย
เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงิน ๕๘,๐๐๖.๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ต่อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบตามความเห็นขอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯ ดังนี้ (๑) กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่ม เป็นตารางวาละ ๖๒,๖๐๐ บาท
(๒) กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาตลาดในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าทดแทนที่ดิน
ที่กำหนดให้คิดเป็นตารางวาละ ๑๒,๕๒๐ บาท (๓) กำหนดค่าทดแทนความเสียหายทางจิตใจ
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ยืนยันราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามที่คณะกรรมการกำหนด
ราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าเงินค่าทดแทนที่กำหนดให้ไม่เหมาะสม
และไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาดลดลง เห็นว่า ภายหลังจากถูกเวนคืนที่ดินและอาคารพาณิชย์ส่วนที่เหลืออยู่บริเวณด้านหน้าและยังคงอยู่ติดถนนวิสุทธิกษัตริย์เช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังสามารถใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้ แม้จะไม่ได้ตามเดิมก็ตาม ทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้แสดงเจตนาที่จะขายที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าว แสดงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเล็งเห็นว่าที่ดินส่วนที่เหลือเมื่อรวมกับที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งเป็นที่ดินของนางสาวผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้อุทธรณ์ขอค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาดลดลงแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาดลดลงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ถือว่ามีความเหมาะสมและให้ความเป็นธรรมอย่างยิ่งแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งยังเป็นไปตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว

ในส่วนของการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น เห็นว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยใช้วิธีถอดแบบและแยกรายการของวัสดุ และค่าแรงงานก่อสร้าง และนำราคาดังกล่าวไปรวมกับค่าดำเนินการ ค่าภาษี ค่ากำไร ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่นำมาคำนวณใช้ราคาของกองระดับราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ค่าแรงงานก่อสร้างใช้ราคาของสำนักงบประมาณ ค่าดำเนินการ ค่าภาษี กำไร ค่าออกแบบ และค่าควบคุมงานใช้ราคาของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ และได้ปรับราคาส่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามราคาในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แน่นนอน เป็นไปตามหลักวิชา และราคาวัสดุเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาในท้องตลาด อย่างไรก็ตาม โดยที่การเวนคืนเป็นการกำจัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และการที่บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องสละกรรมสิทธิในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ รัฐจึงต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ถูกเวนคืน เมื่อปรากฏว่า ราคาส่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันเข้าสำรวจทรัพย์สิน มีราคาสูงกว่าราคาส่งปลูกสร้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ชอบที่จะต้องกำหนดค่าทดแทนในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกเวนคืนตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ตามราคาในวันเข้าสำรวจทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงิน ๔,๐๗๒,๒๑๖.๕๓ บาท (เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๙,๗๐๖.๕๕ บาท)



ส่วนกรณีค่าขนย้ายสิ่งของนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้หลักเกณฑ์ การกำหนดราคาค่าทดแทน ค่าขนย้ายอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยใช้ค่าขนส่งวัสดุ ในลักษณะเหมาคำนวณค่าแรงกรรมกรขนขึ้น-ลงรถบรรทุก ๖ ล้อ หรือ ๑๐ ล้อ ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) และการประมาณราคาส่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นการประมาณการแบบรื้อถอนทั้งหมดไปยังสถานที่ปลูกสร้างใหม่หรืออาคารที่จัดหาใหม่ ซึ่งโดยสภาพความเป็นจริงของคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าอาคารตึกแถวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในแนวเขตเวนคืนอย่างชัดแจ้งตั้งแต่วันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ประกอบกับเจ้าหน้าที่เวนคืนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย้ายออกจากอาคารที่ถูกเวนคืน ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีเวลาอย่างน้อย ๘ เดือน ซึ่งเพียงพอในการจัดหา สถานที่ใหม่ และเมื่อคำนึงถึงค่าขนย้ายที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จำนวน ๖ เทียวรถบรรทุก ๖ ล้อ หรือ ๑๐ ล้อ คิดเป็นเงินเที่ยวละ ๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าขนย้าย ๓๐,๖๐๐ บาท แล้ว เห็นว่าเงินค่าขนย้ายที่กำหนดให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว

ส่วนค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืนนั้น (๑) ในส่วนของค่าเช่าอาคารในระหว่างรื้อถอนและปลูกสร้างใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองกำหนดให้ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าปลูกสร้างใหม่ เป็นเงิน ๖๐,๕๑๘.๑๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดี ทั้งสองโต้แย้งว่าค่าเช่าที่กำหนดให้ยังต่ำเกินไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทำสัญญา เช่าตึกแถวจากบริษัท ฟ. มีกำหนดระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเช่าจริง เป็นระยะเวลา ๙ เดือน คิดเป็นเงินค่าเช่า ๙๐,๐๐๐ บาท จึงควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามระยะเวลาที่เช่าจริงเป็นเวลา ๙ เดือน คิดเป็นเงินค่าเช่า ๙๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากสำเนาคำขอกู้เงิน/เบิกเงินเกินบัญชีฉบับลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแนบมาพร้อมคำฟ้อง ระบุว่าเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ช. ได้ทำสัญญากู้เงิน/เบิกเงินเกินบัญชี กับธนาคารในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยวางหลักประกันต่อธนาคารเป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ และนาย ช. จัดจำนองเป็นประกัน จำนวน ๑๐ โฉนด โดยมีที่ดินจำนวน ๙ โฉนด อยู่ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กรณีจึงเห็นได้ว่าอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันทำสัญญากู้เงิน/เบิกเงินเกินบัญชี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วในโฉนดที่ดิน ที่คลอ ๑๑ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถึง ๙ โฉนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงย่อมสามารถ ย้ายสินค้าไปเก็บรักษาไว้ที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว หากจำต้องเช่าอาคารของบุคคลอื่นเพื่อเก็บสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนว่ามีการเช่าอาคารจริง

ตามที่กล่าวอ้าง พฤติการณ์จึงน่าจะเชื่อได้ว่ามิได้มีการเช่าอาคารจากบริษัท ฟ. จริง อย่างไรก็ตาม ในทางพิจารณาได้ความว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของค่าเช่าอาคารระหว่างรื้อถอนและปลูกสร้างใหม่ โดยกำหนดให้ร้อยละ ๒.๕ ของค่าปลูกสร้างใหม่ เป็นเงิน ๖๐,๕๑๘.๑๕ บาท หากคิดเป็นระยะเวลาการเช่าจะประมาณ ๖ เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการจัดหาสถานที่ประกอบการค้าใหม่ รวมทั้งอัตราค่าเช่าก็เป็นจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว

สำหรับในส่วนของการเสียหายจากการต้องหยุดประกอบกิจการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำนวน ๖ เดือน โดยนำเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนตามแบบ ภ.ง.ด. ๙๐ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นเสียภาษีไว้แล้วคูณด้วยจำนวนเดือนที่ต้องหยุดประกอบกิจการ ณ อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน คิดเป็นเงิน ๕๕,๘๑๘.๓๐ บาท เห็นว่าระยะเวลา ๖ เดือนที่ต้องหยุดประกอบการค้า เป็นระยะเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่า ภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเห็นได้ว่าการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้คำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งมีความเหมาะสมและให้ความเป็นธรรมอย่างยิ่งแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนเฉพาะในส่วนของการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกจำนวน ๒๙,๗๐๖.๕๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗๗/๒๕๕๙)

เมื่อสัญญาเช่าอาคารพิพาทกำหนดว่า ผู้เช่าจะไม่ทำการดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า และการดัดแปลงหรือการต่อเติมหรือปลูกสร้างใด ๆ ที่ผู้เช่าได้ทำขึ้น โดยได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในเวลาต่อมาว่าอาคารพิพาทถูกเวนคืน สิทธิในการได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับอาคารซึ่งรวมถึงเงินค่าทดแทนทรัพย์สินส่วนที่ปรับปรุงต่อเติมย่อมตกเป็นของผู้ให้เช่าอาคารซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร ผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าทดแทนทรัพย์สินส่วนที่ปรับปรุงต่อเติมอาคารได้ไม่



สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้เป็นคดีพิพาทสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดหมายเลขแดง ที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เลขที่ ๔๐ และเลขที่ ๔๒ ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงิน กรณีอาคารที่เช่า ถูกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่คดีถึงที่สุด และปรากฏในเวลาต่อมาว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณากำหนดเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้ฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนส่วนที่ผู้ฟ้องคดีต่อเติมอาคารเลขที่ ๔๐ เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๗๕,๓๐๐ บาท โดยไม่ได้วินิจฉัยในส่วนของอาคารเลขที่ ๔๒ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิได้รับเพียงค่าชดเชยความเสียหายเพราะเหตุที่ต้องออกจากอาคารตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี กำหนดให้เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่อุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างการเช่าอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารเลขที่ ๔๐ โดยปูพื้นไม้ปาร์เก้ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำและครัว ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ครัว กั้นห้อง ติดตั้งประตู หน้าต่าง เหล็กตัด บานเกล็ด มุ้งลวด ติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา ทาสีอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี และโดยที่ข้อ ๕ ของสัญญาเช่าอาคารพิพาทกำหนดไว้ว่า ผู้เช่าจะไม่ทำการดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่เช่า หรือทำการปลูกสร้างลงในที่ดินอันเป็นบริเวณที่ใช้ต่อเนื่องกับสถานที่เช่าก่อนได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า และการดัดแปลงหรือการต่อเติมหรือปลูกสร้างรวมทั้งสัมภาระ ในการดัดแปลงต่อเติมหรือปลูกสร้างใด ๆ ที่ผู้เช่าได้ทำขึ้นโดยได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า ต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันทีนับแต่วาระที่ได้ขึ้นสัมภาระการก่อสร้าง ในการดัดแปลงต่อเติมหรือปลูกสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปในสถานที่หรือบริเวณที่เช่านั้น และผู้เช่าจะเรียกร้องเอาค่าชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายในการทำให้สถานที่เช่านั้นดีขึ้นไม่ได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเช่าอาคารพิพาทกับผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องผูกพันกับข้อสัญญา และผู้ฟ้องคดีย่อมทราบถึงข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดี การที่ผู้ฟ้องคดีทำการปรับปรุง

ต่อเติมอาคารพิพาทจึงย่อมมีผลทำให้ทรัพย์สินที่ต่อเติมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผลของข้อสัญญาข้างต้น และโดยที่การปรับปรุงต่อเติมอาคารเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าของผู้ฟ้องคดี ทั้งยังเป็นการกระทำในลักษณะยอมเสี่ยงภัยของผู้ฟ้องคดีเอง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าหากต่อมาภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องเอาค่าชดเชย ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เมื่ออาคารพิพาทถูกเวนคืน สิทธิในการได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับอาคาร ซึ่งรวมถึงเงินค่าทดแทนการปรับปรุงต่อเติมอาคารพิพาทซึ่งเป็นค่าปูพื้นไม้ปาร์เก้ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำและครัว ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ครัว กั้นห้อง ติดตั้งประตู หน้าต่าง เหล็กตัด บานเกล็ด มุ้งลวด ติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา และทาสีอาคาร ย่อมตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร ฉะนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารพิพาทกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอาคารพิพาทถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงจะเรียกร้องเงินค่าทดแทนจากการที่ได้ทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารพิพาทหาได้ไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่กำหนดเงินค่าทดแทนการปรับปรุงต่อเติมอาคารพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว

ในส่วนของเงินค่าทดแทนที่เป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ๕,๗๕๐ บาท ค่าติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า ๖,๕๕๐ บาท ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าขนย้าย ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๓๐๐ บาท นั้น เห็นว่า เงินค่าทดแทนดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่าได้รับจากการที่ต้องออกจากอาคารที่เช่าเนื่องมาจากการเวนคืนตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๒ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้างต้นและก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินดังกล่าว จำนวน ๒๘,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ไปติดต่อขอรับเงิน เนื่องจากยังไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยอมมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน ๒๘,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลานับแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๔๔/๒๕๕๙)



กรณีที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืน ภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เวนคืน เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่มีการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง จึงเป็นคุณแก่บุคคลดังกล่าวแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๘๗ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเนื้อที่ ๙๖ ตารางวา ที่ดินบางส่วน เนื้อที่ ๔๑ ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งมีสภาพเป็นบ้านพักอาศัย คอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒ ชั้น อยู่ในเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลคันโช้ง ตำบลบ้านยาง ตำบลท่างาม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลทับยายเชียง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม ตำบลบ้านกลาง ตำบลวังทอง ตำบลวังพิกูล ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และตำบลบ้านป่า ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลหัวรอ ตำบลดอนทอง ตำบลสมอแข ตำบลรัษฎา ตำบลในเมือง ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นที่ดินในโครงการจัดสรรอยู่อาศัย ใกล้เคียงกับที่ดินของโครงการจัดสรรหมู่บ้าน พ. ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท จึงมีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาเดียวกัน คือ ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒๔๖,๐๐๐ บาท และได้มีมติกำหนดค่าทดแทนบ้านพักอาศัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น เป็นเงิน ๑,๑๙๓,๕๒๔ บาท ค่าทดแทนต้นไม้ เป็นเงิน ๒๕๒ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่ม ต่อมา ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยื่นตามราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรย่อมมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมากกว่าที่ดินที่ไม่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร และที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรย่อมมีราคาสูงกว่าที่ดินธรรมดา เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีจำนวน ๙๖ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วน จำนวน ๔๑ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่จำนวน ๕๕ ตารางวา ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางวาละ ๔๐๐ บาท แต่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเท่ากับที่กำหนดให้กับที่ดินในหมู่บ้าน พ. ราคาตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ และสูงกว่าราคาซื้อขายตามหลักฐานสัญญาซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้มีมติให้ยี่นราคาค่าทดแทนที่ดินตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว

ส่วนการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๘๗ และได้เริ่มปลูกสร้างบ้านพักอาศัยเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เคยขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่ออธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๓,๕๒๔ บาท โดยทำการคำนวณโดยวิธีถอดแบบโครงสร้างของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง แยกเป็นรายการค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในวันสำรวจซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วย จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ การเวนคืนที่ดินตามคดีนี้ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อก่อสร้างเขื่อนแควน้อย และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒



กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้ถึงการเวนคืนแล้ว แต่ได้ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยภายหลังพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เวนคืน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมไม่อาจอ้างว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบว่า จะมีการเวนคืน จึงได้กู้เงินจากธนาคารมาก่อสร้างบ้านพักได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๘๓/๒๕๕๙)

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

ที่ดินที่ถูกเวนคืน เดิมมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓๐ ตารางวา ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินแปลงค่อนข้างใหญ่ รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้สัดส่วน เหมาะแก่การทำการประโยชน์ด้านต่าง ๆ ภายหลังจากถูกเวนคืน คงเหลือที่ดิน ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา ด้านทิศเหนือเป็นแนวเส้นทแยงเฉียงขึ้นเล็กน้อย พาดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทำเลที่ตั้งเปลี่ยนไปไม่อยู่ติดถนนจรดชุมชนเดิม และยังถูกเขตทางพิเศษปิดกั้น หากมีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ย่อมมีข้อจำกัดเรื่องระยะถอยร่นจากทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้และทางพิเศษด้านทิศเหนือ ศักยภาพการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและศักยภาพการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ย่อมลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ ทางพิเศษที่จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ผลจากการเวนคืนย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อม จึงเป็นกรณีที่สภาพที่ดินส่วนที่เหลือไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืนและเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง โดยสภาพไม่เหมาะแก่การพัฒนาที่ดินต่อไปสมควรกำหนดเพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙๙/๒๕๕๙

หน้า ๖๓๗-๖๔๐

เมื่อภายหลังจากการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดกับเขตทางพิเศษซึ่งเป็นทางยกระดับ ซึ่งโดยสภาพแล้วการจราจรบนทางยกระดับเป็นการเดินทางใช้ความเร็วสูง ย่อมจะก่อมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และความสั่นสะเทือนอย่างมาก และต่อเนื่องเกือบทั้งวัน อันเป็นการก่อเหตุเดือดร้อน

ราคาแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ แม้หน่วยงานทางปกครองจะได้ คงสภาพที่ดินที่เป็นชอยส่วนที่อยู่ในเขตทางพิเศษไว้ตามสภาพเดิม และได้จัดระเบียบ ภาระจำยอมเรื่องการเดินทางรถยนต์และสาธารณูปโภคให้แก่ที่ดินส่วนที่เหลือของ ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้เป็นทางเข้าออกได้ตามสภาพเดิม ที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลงภายหลังจากการถูกเวนคืน ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองไม่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงให้แก่ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๑๖๓ เลขที่ดิน ๙๗๔ (๑๕๖๗) ตำบลออเงิน (ท่าแร่) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓ ไร่ ๕๙ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนจำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา อยู่ในแนวเขต เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ในราคาตารางวาละ ๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน จำนวน ๑,๖๐๑,๔๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น และให้กำหนด เงินค่าทดแทนดินถมและเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ต่อมา ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เงินค่าทดแทนของผู้ฟ้องคดี โดยเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากราคา ตารางวาละ ๕,๑๐๐ บาท เป็นราคาตารางวาละ ๑๑,๒๐๐ บาท และไม่กำหนดเงินค่าทดแทน ที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลง และค่าทดแทนดินถมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพื่อเป็นค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดี จากราคาตารางวาละ ๕,๑๐๐ บาท เป็นราคาตารางวาละ ๑๑,๒๐๐ บาท เหมาะสมแล้ว และเห็นว่า ค่าทดแทน ที่ดินที่ถูกเวนคืนรวมค่าทดแทนดินถมไว้ด้วยแล้ว จึงไม่อาจกำหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าควรต้องมีการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ ผู้ฟ้องคดีด้วย จึงพิพากษาให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการ



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเพียงว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอยู่ติดกับเขตทางพิเศษซึ่งเป็นทางยกระดับ ซึ่งโดยสภาพแล้วการจราจรบนทางยกระดับเป็นการเดินทางใช้ความเร็วสูง ซึ่งจะก่อมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และความสั่นสะเทือนอย่างมากและต่อเนื่องเกือบทั้งวัน จึงย่อมเป็นการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญได้ นอกจากนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้คงสภาพชอยพลูสวัสดิ์ ซึ่งเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗ เลขที่ดิน ๑๑๖๔ ส่วนที่อยู่ในเขตทางพิเศษไว้ตามสภาพเดิม และได้จดทะเบียนการจำยอมเรื่องการเดินทางรถยนต์และสาธารณูปโภคเต็มทั้งแปลงให้แก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นทางเข้าออกได้ตามสภาพเดิม แต่การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีทางเข้าออกผ่านที่ดินที่ถูกเวนคืนเท่านั้นได้รับผลกระทบจนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องยินยอมจดทะเบียนการจำยอม แต่การจดทะเบียนการจำยอมดังกล่าวนั้นได้ก่อให้เกิดหน้าที่และอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีได้ เช่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเพื่อซ่อมแซมทางดังกล่าวและไม่มีสิทธิทำการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของตนที่ทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้น เป็นต้น ดังนั้น การเปลี่ยนสภาพภูมิทัศน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงมีผลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีผลต่อการดำรงอยู่อย่างเป็นสุข และถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อันเป็นไปในลักษณะที่ด้อยลง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลง ตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี กรณีเห็นสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ คิดเป็นตารางวาละ ๑,๑๒๐ บาท (๑๑,๒๐๐ x ๑๐%) แต่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงตารางวาละ ๙๐๐ บาท จึงกำหนดตามคำขอดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีคงเหลือที่ดินจำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา ดังนั้น เงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ จึงเป็นจำนวน ๘๕๐,๕๐๐ บาท และเมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนได้โอนไป

ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ และมีผลทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาตกลง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๘๕๐,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี และไม่เกิน ๕๓,๑๕๖ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕๖/๒๕๕๙)

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าก่อสร้างโดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการเช่าได้ตกลงชำระค่าก่อสร้างทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละห้า ผู้ฟ้องคดีจึงได้ชำระเงินแก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๕๐๐ บาท เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้างซึ่งเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้แก่บริษัทผู้ให้เช่าในลักษณะของเงินกินเปล่าที่ผู้ฟ้องคดีชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นพิเศษ นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามสัญญาเช่า การชำระเงินดังกล่าวจึงเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนประเภทหนึ่ง เรียกว่าสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าพื้นที่และแผงค้าในตลาด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ห้องค้า/แผงค้ามีกำหนดเวลาเช่า รวม ๓ ปี และในวันเดียวกันผู้ให้เช่าได้ทำคำมั่นว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว และผู้เช่า (ผู้ฟ้องคดี) มิได้ผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ายินดีให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สิน

^{๑๑} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการทำสัญญาซื้อขาย หากปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานที่ดินที่ทำการที่ดินอำเภอหรือที่ทำการที่ดินกิ่งอำเภอ และฉบับที่ผู้มีสิทธิในที่ดินยึดถือไว้โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายและให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนับแต่วันชำระเงินตามวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่เช่านั้นต่อไปอีก มีกำหนดระยะเวลาสองปี เช่นนี้ การเช่าห้องค้า/แผงค้าของผู้ฟ้องคดี กับผู้ให้เช่าจึงมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมายเป็นระยะเวลาห้าปี โดยถือว่าเงินช่วยค่าก่อสร้างจำนวน ๒๕๖,๕๐๐ บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในลักษณะค่าเช่าด้วย จึงถือได้ว่าสัญญาผ่อนชำระค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว ดังนั้น เมื่อผลจากการเวนคืนทำให้ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้หรือมิได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลงเป็นเวลา ๖ เดือน หน่วยงานที่รับผิดชอบการเวนคืนจึงต้องจ่ายค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าห้องค้า/แผงค้ารวม ๓ ห้อง เพื่อใช้ประกอบกิจการร้านขายยาและขายหนังสือ จากบริษัท ต. โดยมีกำหนดเวลาสามปีตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และผู้ให้เช่าได้จัดทำค้ำประกันจะให้ผู้เช่ามีกำหนดเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยก่อนทำสัญญาเช่าดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าก่อสร้างห้องค้า/แผงค้าที่เช่าและจ่ายค่าก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นเงินรวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท ต่อมา สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟ้องคดีในส่วนปรับปรุงแผงร้านค้า เป็นเงิน ๕๘๕,๘๑๙.๕๗ บาท และค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ค่าติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน ๖,๙๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๒,๗๗๙.๕๗ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่เป็นธรรม เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ได้พิจารณาในส่วนเงินค่าเช่าล่วงหน้าที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระแก่ผู้ให้เช่าจำนวน ๖ เดือน เป็นเงินรวม ๒๕,๖๕๐ บาท และการกำหนดค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายไม่เพียงพอกับที่จ่ายไปจริง และยังไม่จ่ายค่าจ้างออกแบบร้านขายยาและร้านหนังสือให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่มิได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๘๑๕,๖๕๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า กรณีค่าทดแทนสิทธิการเช่านั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า และตามสัญญาผ่อนชำระค่าก่อสร้าง ข้อ ๖ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างจากผู้ให้เช่าไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างจากผู้ให้เช่า แม้สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า เนื่องจากเหตุเวนคืนก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องในเงินค่าก่อสร้างขึ้นมาได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าทดแทนสิทธิการเช่าให้แก่ผู้เช่าสองกรณี คือ กรณีการเช่าที่มีหลักฐานเป็นหนังสือและผู้เช่าได้มีการจ่ายค่าหน้าดิน เงินกินเปล่าหรือเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันให้กับผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้า ซึ่งตามกฎหมายถือได้ว่าเป็นค่าเช่าล่วงหน้า และผู้เช่าต้องออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ก่อนกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญาให้นำเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าต้องคืนแก่ผู้เช่าตามส่วนที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้น มาหักออกจากเงินค่าทดแทนที่ผู้ให้เช่ามีสิทธิได้รับ เพื่อนำจำนวนเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้เช่าตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ พร้อมดอกเบี้ย (ใช้อัตราในวันคำนวณ) และกรณีที่ไม่ได้มีการจ่ายค่าหน้าดิน เงินกินเปล่า หรือเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ผู้เช่าจะได้รับค่าขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้เท่านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จองการเช่าได้ตกลงชำระค่าก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีชำระเป็นเงินสดจึงได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละห้า ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินแก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๕๐๐ บาท เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้แก่บริษัทผู้ให้เช่าในลักษณะของเงินกินเปล่าที่ผู้ฟ้องคดีชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นพิเศษนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามสัญญาเช่า การชำระเงินดังกล่าวจึงเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนประเภทหนึ่ง เรียกว่าสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญา ดังนั้น แม้ข้อ ๖ ของสัญญาดังกล่าวกำหนดว่า ค่าก่อสร้างนี้มีใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า แต่ก็เห็นได้ถึงเจตนาแท้จริงของคู่สัญญาว่าการกำหนดให้มีการชำระเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวก็คือการชำระเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าพื้นที่และแผ้วถางในตลานั้นเอง และภายหลังจากการทำสัญญาผ่อนชำระค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ห้องค้า/แผงค้า จำนวน ๓ ห้อง มีกำหนดเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และในวันเดียวกันผู้ให้เช่าได้ทำคำมั่นว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว และผู้เช่า (ผู้ฟ้องคดี) มิได้ผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ายินดีให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่านั้นต่อไปอีก มีกำหนดระยะเวลาสองปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ การเช่าห้องค้า/แผงค้าของผู้เช่า (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ให้เช่าจึงมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมายเป็นระยะเวลาห้าปี โดยถือว่าเงินช่วยค่าก่อสร้างจำนวน ๒๕๖,๕๐๐ บาท

